ÉTUDE UNITÉ SEPT : RISQUES DE FRAUDE ET CONTRÔLES

Cette unité d'étude couvre le domaine VI : Risques de fraude du programme d'examens CIA de l'IIA. Ce domaine constitue 10 % de la partie 1 de l'examen CIA et est testé au niveau cognitif de base et de compétence. La partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe B.)

La prévention ou la détection de la fraude est l'une des questions les plus importantes dans l'audit. Le guide de mise en œuvre 2120, Gestion du risque de l'activité d'audit interne, déclare : « Toute organisation connaîtra des pannes de contrôle. Souvent, lorsque les contrôles échouent ou se produisent des fraudes, quelqu'un demandera : « Où étaient les auditeurs internes ?». Ainsi, les besoins des auditeurs internes pour détecter la fraude des intervenants sont mis en évidence dans cette unité d'étude.

VI	**Risques de fraude (10 %)**		
	A	**Interpréter les risques de fraude et les types de fraudes et déterminer si les risques de fraude nécessitent une attention particulière dans le cadre d'une mission.**	**Compétent**
	B	**Évaluer le potentiel de fraude (signaux d'alarme, etc.) et la façon dont l'organisation détecte et gère les risques de fraude.**	**Compétent**
	C	**Recommander des contrôles pour prévenir et détecter la fraude et de l'éducation pour améliorer la sensibilisation de l'organisation à la fraude.**	**Compétent**
	D	**Reconnaître les techniques et les rôles d'audit interne liés à la vérification judiciaire (entrevue, enquête, tests, etc.).**	**De base**

I. FRAUDE - RISQUES ET TYPES

1. Vue d'ensemble

Les actes de fraude ont de nombreuses conséquences indésirables qui touchent différents aspects d'une organisation. En effet, les incidences de ces actes peuvent être ressenties aussi bien sur un plan financier, que sur la réputation de l'organisation ou encore avoir des répercussions psychologiques et sociales. Différentes études ont montré que les pertes financières liées aux fraudes sont significatives. Le coût total de celles-ci est incommensurable en termes de temps, de productivité et de réputation y compris dans les relations avec la clientèle. Selon la gravité de la perte subie, une organisation peut être confrontée à des dommages irrémédiables causés par l'impact financier d'une fraude. De ce fait, il est important que les organisations se dotent de programmes robustes de lutte contre la fraude comprenant des outils de sensibilisation, de prévention et de détection des fraudes. De tels programmes doivent également inclure une composante d'évaluation du risque de fraude permettant d'identifier les différents types de risque de l'organisation.

Un programme efficace de lutte contre la fraude comprend :

- **Une politique éthique de l'organisation** - exemplarité de la direction générale ;
- **Une activité de sensibilisation à la fraude** - la compréhension de la nature, des causes et des caractéristiques des actes frauduleux ;
- **Une évaluation du risque de fraude** - l'évaluation du risque associé à différents types d'actes frauduleux ;
- **Des revues continues** - une activité d'audit interne qui tient compte du risque de fraude à chaque mission et qui applique les procédures appropriées au risque de fraude ;
- **Des activités de prévention et de détection** - des efforts entrepris afin de réduire les opportunités de fraude et de dissuader les personnes de commettre des fraudes en raison de la probabilité de détection et de sanctions ;
- **Un processus d'investigation** – les procédures et ressources permettant de mener à bien une investigation et de signaler un soupçon de fraude.

Un audit interne efficace peut être très utile pour lutter contre la fraude. Même si la direction générale et le Conseil portent la responsabilité ultime d'empêcher les fraudes, le management peut s'appuyer sur les auditeurs internes pour déterminer si l'organisation dispose d'un contrôle interne adéquat et pour favoriser l'existence d'un environnement de contrôle approprié.

2. Définition du glossaire de l'IIA

La fraude est définie comme « *Tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de la confiance sans qu'il y ait eu violence ou menace de violence. Les fraudes sont perpétrées par des personnes et des organisations afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services, ou de s'assurer un avantage personnel ou commercial*. »

Le guide pratique intitulé « Gérer le risque de fraude inhérent à l'activité économique », parrainé

par l'IIA, de l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) et l'Association of Certified Fraud Examiners, en donne une autre définition :

« *La fraude est un acte volontaire ou une omission volontaire ayant pour objet de tromper un ou des tiers. Il en résulte une perte pour les victimes et/ou un gain pour le fraudeur*. »

En d'autres termes, la fraude est tout acte caractérisé par une tromperie **intentionnelle** ou une fausse déclaration.

Le risque de fraude est la possibilité qu'une fraude se produise et ses effets potentiels sur l'organisation lorsqu'elle se produit.

3. Caractéristiques de la fraude

La **pression ou l'incitation** correspond au besoin qu'un individu essaie de satisfaire en commettant une fraude. Souvent, la pression provient d'un besoin d'argent ou d'un problème financier significatif. Cela inclut la nécessité de conserver son travail ou d'obtenir une prime. Dans les entreprises cotées, la pression peut provenir du besoin d'atteindre ou de dépasser les prévisions des analystes financiers. Par exemple, une prime ou une rémunération financière importantes peuvent être liées à certains objectifs de résultat. Le fraudeur a le désir de maintenir sa position au sein de l'organisation ainsi que son train de vie afin d'être à la hauteur des personnes qu'il considère comme ses pairs.

L'**opportunité** correspond à la capacité de commettre la fraude sans être repéré. Comme les fraudeurs ne veulent pas être pris en flagrant délit, ils doivent croire que leurs actions ne seront pas détectées. L'opportunité est créée par un dispositif de contrôle interne faible, un management défaillant, un manque de surveillance du Conseil et/ou par l'utilisation d'une position et d'un niveau hiérarchique pour contourner les contrôles. L'incapacité à établir des procédures adéquates pour détecter les activités frauduleuses accroît également les opportunités de fraude. Un processus peut être adapté aux conditions courantes, toutefois une situation particulière peut survenir qui crée les circonstances d'une défaillance du système de contrôle. Les personnes disposant d'une autorité peuvent être en mesure de créer de telles opportunités, dans la mesure où les salariés ou la faiblesse des contrôles leur laissent une possibilité de contourner le système de contrôle établi.

L'opportunité se présente souvent lorsque le fraudeur sait ce qui va être fait par l'auditeur – notamment les « quand, quoi et combien » des procédures d'audit. Par exemple, si le fraudeur sait que l'auditeur vérifie uniquement les transactions significatives du mois de décembre, il peut commettre sa fraude sur de plus petites transactions au cours des autres mois. Cette caractéristique est celle que l'organisation peut influencer le plus, par exemple au moyen de contrôles.

La **rationalisation** est la capacité d'une personne à justifier sa fraude, élément essentiel de la plupart des fraudes. Dans la rationalisation, une personne est capable d'aligner son comportement (voler, par exemple) avec les notions généralement acceptées de décence et de confiance. Par exemple, le fraudeur devient lui-même la priorité (égocentrique) au détriment du bien de l'organisation ou de la société en général. Il peut croire que sa fraude est justifiée lorsqu'il s'agit de sauver un membre de sa famille ou un être cher et qu'elle lui permet de financer des frais médicaux élevés. Ou dans d'autres cas, la personne voit son vol comme un « emprunt » et a

l'intention de rembourser les sommes dérobées ultérieurement. Certaines personnes peuvent commettre des actes considérés comme inacceptables par l'organisation alors que ces comportements sont communément acceptés par leur culture ou étaient acceptés par leur précédent employeur. Les fraudeurs sont ainsi capables de justifier leurs comportements, les règles ne s'appliquant pas à eux.

La direction générale peut limiter cette rationalisation par ses actions, en mettant en place, par exemple, des principes équitables en matière de travail, de salaire, d'emploi ou en développant un comportement exemplaire (le management façonne les comportements attendus de la part des employés).

4. Effets de la fraude

Les pertes monétaires de la fraude sont importantes, mais son coût total est incommensurable en termes de temps, de productivité et de réputation, y compris les relations avec les clients. Ainsi, une organisation devrait avoir un programme de fraude qui comprend des programmes de sensibilisation, de prévention et de détection. Il devrait également avoir un processus d'évaluation des risques de fraude pour identifier les risques de fraude.

5. Types de fraude

Le détournement d'actif est le fait de voler de l'argent ou d'autres actifs (fournitures, inventaire, équipement et information). Le vol peut être dissimulé, par exemple en ajustant les enregistrements. Un exemple est le détournement de fonds, l'appropriation intentionnelle des biens confiés à leurs soins.

Le « skimming » ou l'écrémage (détournement de fonds) est le vol d'argent avant qu'il ne soit enregistré, par exemple, en acceptant le paiement d'un client mais sans en enregistrer la vente.

La fraude de décaissement implique le paiement de biens ou services fictifs, la surévaluation des factures ou l'utilisation de factures pour des raisons personnelles.

La fraude au remboursement des frais ou fraude sur note de frais est le paiement de dépenses fictives ou gonflées, par exemple, un rapport de dépenses pour les déplacements personnels, les repas inexistants ou le kilométrage supplémentaire.

La fraude sur la paie est une fausse demande d'indemnisation, par exemple, les heures supplémentaires pour les heures non travaillées ou les paiements à des employés fictifs.

Les fausses déclarations des états financiers exagèrent souvent les actifs ou les revenus ou sous-estiment les passifs et les dépenses. La direction peut bénéficier en vendant des actions, en recevant des primes ou en dissimulant une autre fraude.

La fausse représentation de l'information fournit de fausses informations, habituellement aux étrangers, sous la forme d'états financiers frauduleux.

La corruption est une mauvaise utilisation de la puissance, par exemple, la subornation. Il en résulte souvent peu de preuves comptables. Ces crimes sont généralement révélés par des conseils ou des plaintes de tiers. La corruption implique souvent la fonction d'achat.

Subornation offre, donne, reçoit ou sollicite quelque chose de valeur pour influencer un résultat. Des pots-de-vin peuvent être offerts aux employés clés tels que les agents d'achat. Ceux qui paient des pots-de-vin ont tendance à être des intermédiaires pour les vendeurs extérieurs.

Un conflit d'intérêts est un intérêt économique personnel non divulgué dans une transaction qui affecte négativement l'organisation ou ses actionnaires.

Une diversion redirige vers un employé ou une entreprise étrangère une transaction qui profiterait normalement à l'organisation.

L'utilisation abusive d'informations confidentielles ou exclusives est frauduleuse.

Une fraude entre apparentés reçoit un avantage qui ne peut être obtenu dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance.

L'évasion fiscale falsifie intentionnellement une déclaration de revenus.

6. Fraude de faible niveau contre fraude des cadres

La fraude commise par le personnel ou les employés de ligne consiste le plus souvent en un vol de biens ou en détournement de fonds. L'incitation pourrait être le soulagement des difficultés économiques, le désir de gain matériel, ou une habitude de drogue ou de jeu. Ce type de fraude est destiné à bénéficier aux particuliers. Le fait de voler de la petite caisse ou de la marchandise, de bloquer les comptes débiteurs et de créer des fournisseurs inexistants est des formes courantes de fraude de bas niveau.

La fraude au niveau de la direction est très différente. L'incitation consiste généralement à maintenir ou à augmenter le cours de l'action, à recevoir une prime importante ou les deux. Ce type de fraude est destiné à bénéficier à l'organisation. La fraude au niveau de la direction consiste le plus souvent en des états financiers significativement erronés.

7. Symptômes de la fraude

Un symptôme du document consiste à altérer les enregistrements comptables pour dissimuler une fraude. Garder deux séries de livres ou forcer les livres à se réconcilier sont des exemples.

Un symptôme de style de vie est une augmentation inexpliquée du statut social ou du niveau de consommation matérielle d'un employé.

Un symptôme comportemental (c'est-à-dire une modification radical du comportement d'un employé) peut indiquer la présence de fraude. La culpabilité et d'autres formes de stress associées à la perpétration et à la dissimulation de la fraude peuvent entraîner des changements de comportement visibles.

8. Quelques indicateurs de la fraude possible

Les fraudeurs ont souvent des comportements ou caractéristiques qui peuvent servir de signaux d'avertissement ou d'indicateurs de fraude. Certains d’entre eux sont anormalement irritables, d’autres commencent à dépenser de façon inconsidérée ou deviennent de plus en plus secrets sur leurs activités. Toutefois, la présence de ces symptômes ne signifie pas forcément qu'une fraude est en train de se produire ou interviendra dans le futur.

Les indicateurs de fraude (signaux d'alerte) sont liés au moment, à la fréquence, au lieu, au montant ou à la personnalité.

Les indicateurs de fraude relatifs aux entreprises comprennent, lignes de responsabilité et de transparence imprécises, les contournements des contrôles par la direction générale ou le management, les décisions de gestion inhabituelles ou mal justifiées, les dépassements constants des objectifs indépendamment de l'évolution de l'environnement économique et/ou concurrentiel, la prépondérance des transactions ou écritures comptables non-routinières, la rotation élevée parmi les postes de supervision dans les domaines financier et comptable, les difficultés ou retards pour communiquer les informations requises, le manque de rotation des employés dans des postes sensibles tels que la gestion de trésorerie ou les achats, la combinaison inappropriée de tâches, et les changements significatifs ou inhabituels de clientèle ou de fournisseurs. Ces indicateurs comprennent également les transactions non documentées ou non approuvées, les situations où les salariés ou la direction générale remettent des chèques en main propre, les réclamations de la clientèle concernant la livraison et l'insuffisance des contrôles d'accès des systèmes d'information comme la faiblesse des contrôles par mots de passe.

Les indicateurs de fraude relatifs aux personnes incluent le fait de vivre au-dessus de ses moyens, de manifester auprès de ses collègues une insatisfaction liée à son travail, un lien inhabituel avec des fournisseurs, de pertes financières importantes au niveau personnel, une dépendance aux drogues, à l'alcool ou au jeu, un changement de situation personnelle, un employé qui refuse de prendre des vacances ou refuse la promotion et le développement d'intérêts économiques externes. Par ailleurs, il existe des fraudeurs qui trouvent systématiquement une logique à des résultats insuffisants, perçoivent comme un défi intellectuel de triompher du système, fournissent des informations et des rapports douteux et prennent rarement des vacances ou arrêts maladie (et personne n'effectue leur travail en leur absence).

Ces signaux d'alerte de fraude sont souvent des indicateurs de comportements inappropriés. Le management et les auditeurs internes doivent être formés pour comprendre et identifier les signaux d'avertissement potentiels de comportements frauduleux. Bien qu'aucun de ces indicateurs ne signifie qu'un salarié soit effectivement en train de commettre une fraude, une combinaison de ces facteurs pourrait bien indiquer un besoin d'investigation et d'attention accrue de la part des auditeurs internes.

Le niveau de sensibilisation aux schémas de fraude se développe à partir de l'évaluation faite régulièrement par le management et les auditeurs internes et grâce à la formation des salariés, et à des échanges fréquents entre le management et les salariés.

9. Types de processus frauduleux

Le transfert de la créance détournée sur un autre compte client ou Lapping Receivables

Dans cette fraude, une personne (ou des personnes) ayant accès aux paiements de la clientèle et aux comptes débiteurs enregistre le paiement d'un client. La pénurie dans le compte de ce client est alors couverte par un paiement ultérieur d'un autre client.

Le processus se poursuit jusqu'à ce que : a) un client se plaint que son paiement n'a pas été

enregistré ; b) l'absence de l'auteur permet à un autre employé de découvrir la fraude, ou c) l'auteur de l'infraction couvre le montant volé.

Chèque sans provision

Le Kiting exploite le délai entre le dépôt d'un chèque dans un compte bancaire et le paiement du chèque par la banque sur laquelle il a été tiré. Cette pratique n'est possible que lorsque des vérifications manuelles sont utilisées. L'utilisation généralisée du transfert électronique de fonds et d'autres mesures de protection informatique en réseau rendent le kiting électronique difficile. Un chèque est kité lorsqu'une personne (le fraudeur) écrit un chèque de fonds insuffisant sur un compte dans une banque et dépose le chèque dans une autre banque. La deuxième banque crédite immédiatement le compte pour une partie ou la totalité du montant du chèque, ce qui permet au kiter d'écrire d'autres chèques sur ce solde (inexistant). Le kiter couvre alors l'insuffisance dans la première banque avec une autre source de fonds. Le processus peut se dérouler dans un cercle de comptes à n'importe quel nombre de banques.

10. Rôles et responsabilités de l'audit interne dans la prévention et la détection de la fraude

Les auditeurs internes ne sont pas responsables de la détection de toute fraude, mais ils doivent toujours être attentifs à la possibilité de fraude.

Norme de mise en œuvre 1210. A2 – Les auditeurs internes doivent posséder des connaissances suffisantes pour évaluer le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l'organisation. Toutefois, ils ne sont pas censés posséder l'expertise d'une personne dont la responsabilité première est la détection et l'investigation des fraudes.

Conformément à la **norme de mise en œuvre 1220.A1**, les auditeurs internes doivent faire preuve de diligence professionnelle, notamment en ce qui concerne la « probabilité d'erreurs importantes, de fraude ou de non-conformité ».

Ainsi, les auditeurs internes doivent tenir compte de la probabilité de fraude lors du développement des objectifs de mission (**Norme de mise en œuvre 2210.A2**).

Norme de mise en œuvre 2120.A2 - L'audit interne doit évaluer la possibilité de fraude et la manière dont ce risque est géré par l'organisation.

Les responsabilités d'un auditeur interne pour détecter la fraude comprennent l'évaluation des indicateurs de fraude et la décision de savoir si une action supplémentaire est nécessaire ou si une enquête devrait être recommandée.

L'auditeur interne devrait considérer le risque de fraude dans l'évaluation de la conception du contrôle et la détermination des procédures d'audit à effectuer. Les auditeurs internes devraient obtenir une assurance raisonnable que les objectifs du processus à l'étude sont atteints et des déficiences de contrôle matériel sont détectées. La prise en compte des risques de fraude et de leur relation avec un travail d'audit spécifique est documentée.

Les auditeurs internes devraient avoir une connaissance suffisante de la fraude pour identifier les signaux d'alerte indiquant que la fraude pourrait avoir été commise. Ces connaissances comprennent les caractéristiques de la fraude, les méthodes utilisées pour commettre des fraudes et les différents systèmes de fraude associés aux activités examinées.

Les auditeurs internes devraient être attentifs aux possibilités qui pourraient permettre une fraude, telles que des déficiences de contrôle. Si des déficiences importantes de contrôle sont détectées, des procédures supplémentaires peuvent être effectuées pour déterminer si une fraude s'est produite.

Les auditeurs internes devraient évaluer les indicateurs de fraude et décider si d'autres mesures sont nécessaires ou si une enquête devrait être recommandée. Les auditeurs internes devraient évaluer si la direction supervise activement les programmes de gestion du risque de fraude, si des mesures correctives opportunes et suffisantes ont été prises en ce qui concerne les déficiences de contrôle notées, et si le plan de suivi du programme est adéquat. Le cas échéant, les auditeurs internes devraient recommander une enquête.

A partir de leur plan d'audit et de tests appropriés, les auditeurs internes évaluent les risques auxquels s'exposent les organisations. Ils doivent être conscients des signaux et possibilités de fraude au sein d'une organisation. Tandis que les auditeurs externes se concentrent sur la recherche d'erreurs dans les états financiers, les auditeurs internes sont souvent mieux placés pour détecter les symptômes qui accompagnent la fraude. En effet, la présence constante des auditeurs internes au sein de l'organisation leur permet une meilleure compréhension de l'organisation et de ses systèmes de contrôle. Plus spécifiquement, les auditeurs internes sont en mesure de contribuer à la dissuasion de la fraude en examinant et en évaluant l'adéquation et l'efficacité du dispositif de contrôle interne. Par ailleurs, ils peuvent aider le management dans la mise en place de mesures efficaces de prévention de la fraude grâce à leur connaissance des forces et des faiblesses de l'organisation et par leur expertise en matière de conseil.

L'importance qu'une organisation attache à son activité d'audit interne est une indication de son engagement vis-à-vis d'un contrôle interne et d'une gestion des risques de fraude efficaces. Le rôle des auditeurs internes en matière de gestion des risques de fraude pourra inclure une investigation initiale ou complète d'un soupçon de fraude, une analyse causale, des recommandations afin d'améliorer le contrôle interne, une surveillance de la ligne d'alerte des éventuelles fraudes et des sessions de formation aux règles d'éthique. Dès lors qu'ils sont mandatés pour réaliser de telles missions, les auditeurs internes se doivent d'avoir les aptitudes et compétences suffisantes y compris la connaissance des schémas de fraude, des techniques d'investigation et de la législation.

Les auditeurs internes peuvent réaliser un audit préventif afin de rechercher d'éventuels détournements d'actifs ou falsifications d'informations. Un tel audit peut impliquer l'utilisation des techniques d'audit assistées par ordinateur, y compris l'analyse et l'exploitation de données (ou data mining), afin de détecter des types spécifiques de fraude. Les auditeurs internes peuvent également avoir recours à des procédures analytiques ou autres pour trouver des éléments inhabituels et procéder à une analyse détaillée des comptes et transactions à risque élevé en vue

d'identifier une fraude potentielle.

En temps voulu, lorsque suffisamment d'informations ont été obtenues, le responsable de l'audit interne doit informer la direction générale et le comité d'audit des investigations spécifiques en cours et achevées.

Dans le cadre de ses activités d'audit interne, le responsable de l'audit interne peut adopter plusieurs approches pour prendre en compte la fraude :

- L'audit des mesures de contrôles mis en place par la direction générale pour lutter contre la fraude.
- L'audit visant à détecter des fraudes potentielles grâce à des tests effectués sur les processus présentant des risques élevés pour rechercher les indicateurs de fraude au sein de l'organisation et dans ses relations avec ses prestataires externes.
- La prise en compte de la fraude dans chaque mission d'audit : par exemple, brainstorming sur le risque de fraude, évaluer les contrôles mis en place contre la fraude, concevoir des procédures qui tiennent compte du risque de fraude ou examiner les erreurs afin de déterminer si elles représentent une présomption de fraude.
- Les missions de conseil aident le management non seulement à identifier et évaluer le risque, mais également à déterminer si l'environnement de contrôle est adapté aux revues de processus, au développement de l'activité ou aux systèmes d'information.

11. Autres rôles et responsabilités dans la prévention et la détection de la fraude

Le Conseil d'administration. Le Conseil est chargé de :

- Superviser et suivre les actions de la direction générale en matière de gestion des risques de fraude.
- D'évaluer les actions de la direction générale en matière d'identification des risques de fraude, de mise en place des mesures anti-fraude et d'exemplarité.
- Donner la ligne directrice en matière de gestion des risques de fraude puisqu'il représente la plus haute autorité au sein de l'organisation.
- Proposer que soient mises en place des politiques qui encouragent un comportement éthique, y compris des processus permettant aux salariés, à la clientèle ou aux partenaires externes de l'organisation de signaler les cas de manquement à ces politiques.
- Suivre l'efficacité de la gestion des risques de fraude de l'organisation en désignant un membre de la direction générale qui aura la responsabilité de la coordination de la gestion des risques de fraude et d'en répondre au Conseil.

Pour donner le bon exemple, le Conseil a besoin d'une gouvernance appropriée. Ceci implique que le Conseil dispose d'administrateurs indépendants qui exercent un contrôle sur les informations qui lui sont données, ont un droit de regard sur l'ordre du jour et ont accès à la direction générale et aux conseillers externes. Ces administrateurs indépendants assument des responsabilités dans les comités de nomination, de rémunération, d'audit et dans d'autres comités.

Le Comité d'audit. Le Comité d'audit du Conseil d'administration permet aux investisseurs et autres parties prenantes d'avoir un retour d'informations indépendant. Le rôle du comité d'audit consiste, notamment :

- À assurer le suivi de l'efficacité des actions de la direction générale en matière d'identification des risques de fraude,
- De la mise en place des mesures anti-fraude et d'engagement à ne tolérer aucune forme de fraude.

Le comité d'audit s'appuie sur les travaux des auditeurs externes concernant les états financiers de l'organisation et s'assure de la qualité du contrôle interne, de la gestion des risques et de l'audit interne.

Le comité d'audit a généralement un rôle de supervision sur les activités d'audit interne. Il assure le suivi des contrôles de prévention et de détection des fraudes commises par le management. A ce titre, le comité d'audit doit s'assurer que la direction générale se conforme notamment aux exigences liées à l'établissement des états financiers et prévenir tout contournement des contrôles ou autre influence inappropriée que pourrait exercer la direction générale sur les processus de remontée des informations.

La direction générale. La direction générale est responsable de la supervision des activités des salariés et à cette fin, elle met en place et pilote les procédures et les dispositifs de contrôle interne. Par ailleurs, elle évalue la vulnérabilité d'une entité face à l'activité de fraude. La fraude peut intervenir dans n'importe quelle organisation.

Toutefois l'étendue et le niveau de détail de l'évaluation du risque peuvent correspondre à la taille et la complexité de l'organisation.

La mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne efficace à un coût raisonnable relèvent de la direction générale. Par ailleurs, les discussions entre la direction générale, les investigateurs et les conseils juridiques jouent un rôle important dans l'élaboration des contrôles sur le processus d'investigation, y compris dans l'élaboration des politiques et des procédures afférentes aux investigations de fraude et au traitement des résultats des investigations, des rapports et des communications.

Le service juridique. Les rôles et responsabilités du service juridique suivent généralement la règlementation en vigueur dans chaque pays. Le service juridique doit agir dans l'intérêt de l'organisation tout en respectant les règles de confidentialité vis-à-vis du client. La découverte de fraude peut créer un conflit potentiel entre ces deux règles d'éthique. Face à des personnes, dans une organisation, qui ont l'intention de commettre une fraude, le juriste peut soit insister auprès de ces personnes en vue d'un changement d'attitude, soit leur conseiller de prendre un autre avis juridique, soit porter l'affaire à l'attention d'une plus haute autorité au sein de l'organisation. Le collaborateur du service juridique, qui a connaissance de la fraude potentielle ou avérée, en particulier si des éléments qu'il a fournis sont utilisés pour perpétrer la fraude, peut décider de démissionner. Si le juriste démissionne, le directeur juridique ou un juriste externe peut

documenter les mesures prises pour notifier aux membres de l'organisation responsables de ces actes :

- L'illégalité de leur intention ou de leur conduite,
- Les conséquences engendrées par une telle conduite, et
- La tentative du juriste de les en dissuader.

Les auditeurs externes. Les auditeurs externes de l'organisation ont la responsabilité de se conformer aux normes professionnelles et de planifier et réaliser l'audit des états financiers de l'organisation afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'écarts significatifs ou, s'il en existe, de déterminer s'ils proviennent d'une fraude ou d'une erreur. Si les auditeurs externes estiment qu'il y a des éléments probants que la fraude puisse exister, les normes professionnelles qui s'appliquent exigent qu'ils en informent le niveau hiérarchique approprié. Par exemple, l'auditeur externe signale directement aux organes de gouvernance (par exemple, le comité d'audit) des fraudes impliquant la direction générale.

Le responsable de la prévention des pertes (loss Prevention Manager). Le responsable de la prévention des pertes (ou le groupe de sécurité de l'entreprise) gère les risques inhérents à l'activité économique tels que les crimes, les désastres, les accidents et les gaspillages qui peuvent conduire à la cessation de l'activité économique. En tant qu'expert de l'organisation en matière de sécurité, ce responsable est en position favorable pour mener les échanges relatifs aux risques entre les autres gestionnaires de risques et les opérationnels.

En identifiant et cernant les cycles potentiels et réels d'une activité, le responsable de la prévention des pertes peut fournir des informations précieuses quant à l'efficacité des processus de gestion des risques de l'organisation. Il travaille habituellement en lien étroit avec les auditeurs internes afin d'identifier les zones de faiblesse du dispositif de contrôle interne de l'organisation.

Les investigateurs. Les investigateurs sont habituellement responsables de la détection et de l'investigation des fraudes ainsi que du recouvrement des actifs. Ils ont également un rôle dans la prévention des fraudes. La direction générale et le comité d'audit doivent manifester leur soutien aux investigateurs afin de faire savoir à toutes les parties prenantes que l'entité est prête à répondre de manière rapide et adéquate aux risques de fraude. La place du service d'investigation des fraudes (SIF) au sein de l'organisation peut varier. Si un tel service se trouve au sein du département de la sécurité de l'entreprise, il pourrait trouver avantage à collaborer étroitement avec les auditeurs internes ou à s'impliquer dans leurs travaux de façon à ce que les salariés rattachés au SIF aient accès aux constats des auditeurs internes indépendants. Les investigateurs s'appuient sur les juristes pour mener les actions en justice à l'encontre des fraudeurs. Les échanges entre les investigateurs et les juristes sont susceptibles d'être confidentiels afin de créer un espace de dialogue libre et ouvert. Par ailleurs, le travail des investigateurs réalisé à la demande du service juridique peut relever du secret professionnel au sens de la loi. L'investigateur en chef identifie habituellement les connaissances, les compétences et autres aptitudes nécessaires pour mener à bien une investigation ; il sélectionne les personnes compétentes et appropriées pour composer l'équipe d'investigateurs. Ce processus pourrait notamment consister à s'assurer qu'il

n'existe pas de conflit d'intérêt potentiel entre l'équipe d'investigateurs et les personnes visées par l'investigation ou tout autre salarié de l'organisation.

Autres salariés. Chaque salarié a un rôle à jouer dans la lutte contre la fraude. Les salariés sont les yeux et les oreilles de l'organisation et devraient être encouragés à maintenir un espace de travail intègre. Ils peuvent notamment signaler les suspicions de fraude auprès d'une ligne d'alerte des fraudes, du service d'audit interne ou d'un membre de la direction générale. Pour dissuader et détecter la fraude ou l'abus, certains experts estiment qu'une ligne d'alerte des fraudes dotée d'un suivi approprié constitue de loin la mesure la plus économique.

II. FRAUDE – CONTROLES

1. Programme de gestion de la fraude

Les éléments d'un programme efficace de gestion de la fraude sont les suivants :

- Politique d'éthique de l'entreprise
- Sensibilisation à la fraude
- Évaluation des risques de fraude
- Examens en cours
- Prévention et détection
- Enquêtes

2. Contrôles

Le contrôle est le principal moyen de gérer la fraude et de s'assurer que les composantes du programme de gestion de la fraude sont présentes et fonctionnent. (Le contrôle et les types de contrôle sont couverts en détail dans la tranche d'étude 5.

Le **cadre de contrôle interne du COSO** (décrit en détail dans l'unité d'étude 5, sous-unité 3) peut être appliqué dans le contexte de la fraude pour promouvoir un environnement dans lequel la fraude est gérée efficacement.

1) L'**environnement de contrôle** comprend des éléments tels qu'un code de conduite, une politique en matière d'éthique ou une politique en matière de fraude pour donner le ton approprié aux échelons supérieurs, des lignes directrices et des pratiques d'embauche et de promotion et la surveillance du conseil.
2) Une **évaluation du risque** de fraude comprend généralement les éléments suivants :
   - ✓ Identifier et hiérarchiser les facteurs de risque de fraude et les stratagèmes frauduleux
   - ✓ Déterminer si les contrôles existants s'appliquent aux stratagèmes frauduleux potentiels et identifier les lacunes
   - ✓ Tester l'efficacité opérationnelle des contrôles de prévention et de détection de la fraude
   - ✓ Documenter et rapporter l'évaluation du risque de fraude

3) Les **activités de contrôle** sont des politiques et des procédures pour les processus opérationnels qui comprennent des limites d'autorité et la séparation des tâches.
4) Les **pratiques d'information et de communication** liées à la fraude font la promotion du programme de gestion des risques de fraude et de la position de l'organisation sur les risques. Les moyens utilisés comprennent la formation de sensibilisation à la fraude et la confirmation que les employés se conforment aux politiques de l'organisation.
5) La **surveillance** permet d'évaluer les contrôles antifraudes au moyen d'évaluations indépendantes du programme de gestion des risques de fraude et de son utilisation.

Prévention de la fraude. Pour prévenir la fraude, il est essentiel de donner le ton au sommet et d'inculquer une solide culture éthique.

Détection de la fraude. La rétroaction des employés est un élément essentiel de la détection de la fraude, car les conseils des employés sur la fraude sont le moyen le plus courant de détecter la fraude. Les sources de rétroaction des employés comprennent une ligne d'assistance téléphonique pour les dénonciateurs, des entrevues de départ et des sondages auprès des employés.

3. Responsabilité des contrôles

La **direction** est principalement responsable de l'établissement et du maintien du contrôle.

Les **auditeurs internes** doivent aider l'organisation en évaluant l'efficacité et l'efficience des contrôles et en favorisant l'amélioration continue (Perf. Std. 2130).

1) Dans le cadre d'une mission d'assurance, les auditeurs internes doivent aider l'organisation à évaluer l'adéquation et l'efficacité des contrôles pour répondre aux risques (Impl. Std. 2130.A1).
2) Les auditeurs internes ne sont pas responsables de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de prévention de la fraude.
3) Toutefois, les auditeurs internes agissant à titre de consultants peuvent aider la direction à cerner et à évaluer les risques et à déterminer la pertinence de l'environnement de contrôle. Les auditeurs internes sont également dans une position unique au sein de l'organisation pour recommander des changements visant à améliorer l'environnement de contrôle.

4. Sensibilisation à la fraude

La sensibilisation à la fraude consiste à comprendre la nature, les causes et les caractéristiques de la fraude. Il est élaboré au moyen d'évaluations périodiques des risques de fraude, de la formation des employés et de communications entre la direction et les employés.

La formation des employés sur la fraude devrait être adaptée aux risques de fraude de chaque organisation. La formation porte généralement sur les valeurs et le code de conduite de l'organisation, les types de fraude et les rôles et responsabilités des employés en matière de signalement des manquements à l'éthique.

III. FRAUDE – ENQUÊTE

1. **L'audit judiciaire** fait appel à des connaissances et à des compétences en comptabilité et en vérification dans des domaines ayant des implications juridiques civiles ou criminelles. Les missions impliquant la fraude, le soutien au contentieux et les témoignages d'experts en sont des exemples. Les procédures d'audit judiciaire comprennent les entrevues, les enquêtes et les tests.

2. **Enquêtes sur les fraudes**

Une enquête recueille suffisamment de renseignements pour déterminer (1) s'il y a eu fraude, (2) les risques de pertes, (3) qui était impliqué et (4) comment la fraude s'est produite. Il devrait découvrir toute la nature et l'étendue de la fraude.

Les auditeurs internes, les avocats et les autres spécialistes mènent habituellement des enquêtes sur les fraudes.

Les activités d'enquête et de résolution doivent être conformes aux lois locales, et les auditeurs doivent travailler efficacement avec les conseillers juridiques et se familiariser avec les lois pertinentes.

La direction met en place des contrôles sur l'enquête. Elles comprennent (1) l'élaboration de politiques et de procédures, (2) la préservation des preuves, (3) la réponse aux résultats, (4) la production de rapports et (5) les communications.

1) Ces questions peuvent être documentées dans une **politique de fraude** que les auditeurs internes peuvent aider à évaluer.

2) Les politiques et procédures portent sur a) les droits des individus ; b) les qualifications des enquêteurs ; c) les lois pertinentes ; et d) les mesures disciplinaires contre les employés, les fournisseurs ou les clients, y compris les mesures juridiques.

3) L'autorité et les responsabilités des personnes impliquées dans l'enquête, en particulier l'enquêteur et le conseiller juridique, devraient être claires.

4) Les communications internes au sujet d'une enquête en cours devraient être réduites au minimum.

5) Une politique devrait préciser la responsabilité de l'enquêteur de déterminer si une fraude a été commise. L'enquêteur ou la direction décide s'il y a eu fraude, et la direction décide s'il y a lieu d'aviser les autorités extérieures.

La responsabilité de l'**activité d'audit interne** en matière d'enquêtes devrait être définie dans sa charte et dans les politiques et procédures relatives à la fraude. Par exemple, l'audit interne peut :

- Avoir la responsabilité principale des enquêtes sur la fraude,
- Agir en tant que ressource pour les enquêtes, où
- Éviter d'intervenir parce qu'il est responsable de l'évaluation des enquêtes ou qu'il manque de ressources.

Tout rôle est acceptable si son effet sur l'indépendance est reconnu et géré adéquatement.

En règle générale, les auditeurs internes évaluent non seulement les enquêtes, mais ils conseillent également la direction au sujet du processus, y compris les améliorations à apporter aux contrôles.

Pour être compétentes, les équipes d'enquête sur les fraudes doivent avoir une connaissance suffisante a) des stratagèmes de fraude, b) des méthodes d'enquête et c) de la loi applicable.

L'activité d'audit interne peut faire appel à du personnel interne, à l'externalisation ou aux deux.

Un **plan d'enquête** est élaboré pour chaque enquête.

1) L'enquêteur principal détermine les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires.
2) Le processus comprend l'obtention de l'assurance qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts potentiel avec les personnes ayant fait l'objet d'une enquête ou avec les employés de l'organisation.
3) La planification doit tenir compte de ce qui suit :
   - ✓ Collecte d'éléments probants au moyen d'une surveillance, d'entrevues ou de déclarations écrites
   - ✓ Documenter et préserver la preuve, les règles juridiques de la preuve et les utilisations commerciales de la preuve.
   - ✓ Détermination de l'étendue de la fraude
   - ✓ Détermination des méthodes utilisées pour commettre la fraude
   - ✓ Évaluation de la cause de la fraude
   - ✓ Identification les auteurs
4) Tous les éléments de preuve obtenus doivent être consignés chronologiquement dans un registre ou un inventaire. Voici quelques exemples de preuves :
   - ✓ Lettres, notes de service et correspondance (sur papier ou sous forme électronique)
   - ✓ Dossiers financiers
   - ✓ Dossiers d'accès aux TI ou aux systèmes
   - ✓ Dossiers téléphoniques
   - ✓ Renseignements sur les clients ou les fournisseurs (p. ex. contrats, factures et renseignements sur les paiements)
   - ✓ Registres publics (p. ex., registres de propriété ou enregistrements d'entreprises déposés auprès d'organismes gouvernementaux)
   - ✓ Articles d'actualité
   - ✓ Sites Web (p. ex., sites de réseautage social)

5) L'enquête devrait être coordonnée avec la direction, les conseillers juridiques et d'autres spécialistes.

6) Les enquêteurs doivent être prudents, cohérents et bien informés des droits des personnes visées par l'enquête et de la réputation de l'organisation elle-même.

7) Le niveau et l'étendue de la complicité dans la fraude dans l'ensemble de l'organisation doivent être évalués. Cette évaluation peut être essentielle pour éviter a) de détruire ou d'altérer des éléments de preuve cruciaux et b) d'obtenir des renseignements trompeurs de la part de personnes qui pourraient être impliquées.

8) L'enquête doit sécuriser les éléments de preuve recueillis et suivre leurs traçabilités.

3. Interroger les employés

Un interrogatoire lié à la fraude diffère considérablement d'une entrevue normale.

1) Le but d'une entrevue type est de recueillir des faits. Lors d'un interrogatoire, l'auditeur interne a déjà recueilli des faits pertinents et cherche à les confirmer.

2) L'auditeur interne ne doit à aucun moment accuser l'employé d'avoir commis un crime. Si l'accusation n'est pas prouvable, l'organisation pourrait avoir une responsabilité légale.

3) L'accusé est généralement interrogé après l'obtention des preuves les plus pertinentes. L'objectif est souvent d'utiliser la preuve pour obtenir des aveux.

4) Toutes les informations reçues pendant l'entretien doivent être correctement documentées. En outre, tous les éléments de preuve devraient être soumis à des procédures efficaces de chaîne de possession.

5) Deux personnes doivent mener l'interrogatoire, dont l'une prend des notes et peut servir de témoin.

L'auditeur interne doit guider la conversation du général au particulier. Les questions ouvertes sont généralement utilisées au début de l'interrogatoire, et les questions fermées le sont plus tard lorsque l'auditeur s'approche de l'obtention d'un aveu.

- ✓ Les questions ouvertes sont du type « Décrivez votre rôle dans le processus d'approbation des fournisseurs".
- ✓ Les questions fermées sont du type :"Vérifiez-vous personnellement l'existence de chaque vendeur qui demande l'approbation ?"

Les méthodes d'entrevue normales concernant le ton non menaçant et l'observation étroite du langage corporel s'appliquent.

L'employé ne devrait pas être autorisé à retourner à son lieu de travail normal une fois l'interrogatoire terminé. Comme l'employé est maintenant au courant de l'enquête sur la fraude, il pourrait être tenté de détruire des preuves précieuses.

4. Signalement des fraudes

Le responsable de l'audit interne est responsable du signalement des fraudes. Il s'agit des diverses

communications verbales ou écrites, provisoires ou finales à la direction ou au conseil concernant l'état et les résultats des enquêtes sur les fraudes.

1) Une communication officielle peut être émise à la fin de l'enquête qui comprend a) les délais, b) les observations, c) les conclusions, d) la résolution, et e) les mesures correctives pour améliorer les contrôles.
2) Il peut être nécessaire d'écrire de manière à assurer la confidentialité de certaines personnes impliquées
3) Les besoins du conseil et de la direction, les exigences juridiques et les politiques et procédures devraient être pris en compte.

Une ébauche de la communication finale proposée devrait être soumise à l'examen d'un conseiller juridique. Pour être couvert par le secret professionnel de l'avocat, le rapport doit être adressé à un avocat.

Tout incident de fraude importante ou tout incident qui amène les auditeurs internes à remettre en question le niveau de confiance accordé à une ou plusieurs personnes doit être signalé en temps opportun à la haute direction et au conseil.

Si des états financiers publiés antérieurement pour une année ou plus peuvent avoir été affectés négativement, la haute direction et le conseil devraient également en être informés.

5. Résolution des incidents de fraude

Le règlement consiste à déterminer les mesures à prendre une fois l'enquête terminée. La direction et le conseil d'administration sont responsables de la résolution des incidents de fraude.

La résolution peut comprendre ce qui suit :

- Permettre aux personnes qui ont été déclarées innocentes ou qui ont signalé un problème de tourner la page
- Mesures disciplinaires à l'égard d'un employé
- Demande de restitution financière volontaire
- Résiliation des contrats avec les fournisseurs
- Signaler l'incident aux organismes d'application de la loi ou de réglementation, les encourager à intenter des poursuites et coopérer avec eux.
- Dépôt d'une poursuite civile pour recouvrer le montant pris
- Dépôt d'une demande de règlement d'assurance
- Plainte auprès de l'association professionnelle de l'auteur de l'infraction
- Recommander des améliorations aux contrôles

6. Communication des incidents de fraude

La direction ou le conseil d'administration décide s'il y a lieu d'informer les parties à l'extérieur de l'organisation après consultation avec des personnes comme les conseillers juridiques, le personnel

des ressources humaines et le RAI.

L'organisation peut être tenue d'aviser les organismes gouvernementaux de certains types d'actes frauduleux. Elle peut également être tenue d'aviser ses assureurs, ses banquiers et ses auditeurs externes des cas de fraude.

La communication interne est un outil stratégique utilisé par la direction pour renforcer sa position en matière d'intégrité et pour démontrer l'importance des contrôles internes.

7. Opinion sur les contrôles liés à la fraude

L'auditeur interne peut être invité par la direction ou le conseil d'administration à exprimer une opinion sur les contrôles internes relatifs à la fraude. Les paragraphes qui suivent fournissent des conseils pertinents :

- Normes et guides de mise en œuvre s'appliquant à la communication des résultats (Norme de fonctionnement 2400, etc.)
- Guide pratique, *formulation et expression d'opinions d'audit interne*

Une opinion sur les contrôles liés à la fraude est acceptable, mais il est inapproprié pour un auditeur interne d'exprimer une opinion sur la culpabilité d'un suspect de fraude.